

CONTRATO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

WASAFF CONSULTING SpA

Simulación y Análisis Térmico

RUT: [COMPLETAR]

Rep. Legal: Felipe Andrés Guzmán Montero

RUT: [COMPLETAR]

LEY CERO SpA

Instrumentación y Automatización

RUT: [COMPLETAR]

Rep. Legal: [Nilton Nombre Completo]

RUT: [COMPLETAR]

Santiago de Chile

12 de febrero de 2026

COMPARECIENTES

En Santiago de Chile, a _____ de _____ de 2026, entre:

DE UNA PARTE: FELIPE ANDRÉS GUZMÁN MONTERO, cédula nacional de identidad número _____, en representación de **WASAFF CONSULTING SpA**, RUT _____, con domicilio en _____, comuna de _____, Santiago, en adelante denominada "**WASAFF**".

DE OTRA PARTE: [NOMBRE COMPLETO NILTON], cédula nacional de identidad número _____, en representación de **LEY CERO SpA**, RUT _____, con domicilio en _____, comuna de _____, Santiago, en adelante denominada "**LEY CERO**".

Ambas partes, en adelante denominadas conjuntamente "**LAS PARTES**", individual e indistintamente "**LA PARTE**", han acordado celebrar el presente **CONTRATO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL**, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Servicios Conjuntos

LAS PARTES acuerdan colaborar de manera sinérgica en la prestación de los siguientes servicios en el sector de refrigeración industrial:

- a) **Diagnóstico Energético:** Análisis termodinámico de sistemas de refrigeración mediante simulación computacional y validación en terreno.
- b) **Monitoreo Predictivo:** Implementación de sistemas de adquisición de datos (DAQ) e instrumentación IoT para monitoreo continuo de variables operacionales.
- c) **Gemelos Digitales:** Desarrollo de modelos digitales que replican el comportamiento térmico de instalaciones frigoríficas para optimización operacional.
- d) **Auditorías Térmicas:** Identificación de fugas energéticas, cálculo de eficiencias isoentrópicas y estimación de retornos de inversión (ROI) en proyectos de eficiencia energética.

1.2 Alcance Territorial

Los servicios se prestarán inicialmente en la Región Metropolitana, con posibilidad de expansión a nivel nacional según demanda del mercado.

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

2.1 Responsabilidades de WASAFF

WASAFF se compromete a aportar las siguientes capacidades técnicas:

1. **Modelamiento Termodinámico:** Desarrollo de simulaciones computacionales utilizando propiedades termodinámicas reales de refrigerantes mediante software especializado (Cool-Prop, Python).

2. **Análisis de Datos:** Procesamiento de series temporales de variables operacionales (presión, temperatura, consumo eléctrico) mediante algoritmos de análisis numérico.
3. **Reportería Técnica:** Generación de informes ejecutivos con diagnósticos, recomendaciones técnicas y estimaciones de impacto económico.
4. **Propiedad Intelectual:** Desarrollo y mantención de algoritmos, modelos matemáticos y metodologías de análisis como activos propios de WASAFF.
5. **Soporte Remoto:** Interpretación de datos, ajuste de modelos y resolución de consultas técnicas durante la ejecución de proyectos.

2.2 Responsabilidades de LEY CERO

LEY CERO se compromete a aportar las siguientes capacidades operacionales:

1. **Gestión Comercial:** Prospección de clientes, presentación de propuestas técnico-comerciales y cierre de contratos con clientes finales.
2. **Instrumentación en Terreno:** Instalación, configuración y calibración de sensores de presión, temperatura y consumo eléctrico según especificaciones técnicas definidas por WASAFF.
3. **Validación de Resultados:** Verificación en sitio de las predicciones del modelo, incluyendo mediciones comparativas y ajustes de instrumentación.
4. **Soporte Post-Venta:** Atención de requerimientos de clientes en terreno, incluyendo mantención de equipos de medición y resolución de incidencias operacionales.
5. **Logística:** Coordinación de visitas a terreno, gestión de permisos de acceso a instalaciones industriales y transporte de equipamiento.

2.3 Responsabilidades Compartidas

Ambas PARTES se comprometen a:

1. Mantener comunicación fluida y transparente durante la ejecución de proyectos.
2. Participar conjuntamente en reuniones con clientes cuando la complejidad técnica lo requiera.
3. Respetar los compromisos de calidad y plazos de entrega acordados con clientes.
4. Proteger la confidencialidad de información sensible de clientes y de la contraparte.

3. MODELO ECONÓMICO

3.1 Distribución de Ingresos

LAS PARTES acuerdan la siguiente distribución de ingresos para **TODOS** los proyectos desarrollados bajo este contrato:

50 % WASAFF	50 % LEY CERO
<i>División equitativa para todos los tipos de servicio</i>	

Este porcentaje se aplica sobre la **facturación neta** (monto total facturado al cliente, descontado el IVA).

3.2 Base de Cálculo

Los porcentajes se calcularán sobre el **ingreso neto** de cada proyecto, definido como:

$$IngresoNeto = FacturaciónTotal - IVA - CostosDirectosCompartidos \quad (1)$$

Donde **Costos Directos Compartidos** incluyen:

- Viáticos y gastos de traslado a terreno
- Arriendo de equipamiento especializado no disponible por LAS PARTES
- Materiales consumibles requeridos para el proyecto específico
- Subcontratación de servicios especializados (termografía, análisis de aceite, etc.)

Los costos operacionales propios de cada PARTE (oficinas, equipos propios, seguros, etc.) **NO** se descuentan de la base de cálculo.

3.3 Facturación

1. **Modalidad Preferida:** Cada PARTE factura directamente al cliente su porcentaje correspondiente (50 % cada una).
2. **Modalidad Alternativa:** Si el cliente requiere factura única, una PARTE factura el 100 % y liquida a la otra dentro de **5 días corridos** desde la recepción del pago del cliente.
3. La PARTE que facture el 100 % deberá enviar a la otra:
 - Copia de factura emitida al cliente
 - Comprobante de pago recibido del cliente
 - Detalle de costos directos compartidos (si aplica)
 - Transferencia bancaria del 50 % correspondiente

3.4 Transparencia Financiera

Cada proyecto tendrá una hoja de cálculo compartida (Google Sheets o Excel) donde se registrarán:

- Monto cotizado al cliente
- Costos directos compartidos (con respaldos)
- Base de cálculo resultante
- Monto correspondiente a cada PARTE

4. PROPIEDAD INTELECTUAL

4.1 Activos de WASAFF

Son propiedad exclusiva de WASAFF y no se transfieren ni licencian a LEY CERO:

- a) Código fuente de algoritmos y scripts de simulación
- b) Modelos matemáticos y físicos desarrollados
- c) Metodologías de análisis termodinámico
- d) Bibliotecas de propiedades de refrigerantes
- e) Plantillas de reportes técnicos (estructura y contenido)

4.2 Activos de LEY CERO

Son propiedad exclusiva de LEY CERO y no se transfieren a WASAFF:

- a) Base de datos de clientes y contactos comerciales
- b) Protocolos de instalación y calibración de instrumentación
- c) Diseños de hardware y sistemas SCADA propietarios
- d) Procedimientos operacionales estándar (SOP) de LEY CERO

4.3 Propiedad Compartida

Los siguientes elementos son propiedad compartida de ambas PARTES:

- a) Reportes técnicos entregados a clientes (cada PARTE puede incluirlos en su portafolio con autorización de la otra)
- b) Presentaciones comerciales conjuntas
- c) Material de difusión (casos de éxito, testimoniales)

4.4 Uso Post-Término

En caso de término del contrato, cada PARTE conserva:

- Derecho a mostrar proyectos realizados en conjunto como referencia comercial
- Prohibición de replicar metodologías o código fuente de la otra PARTE
- Derecho a contactar clientes comunes respetando cláusula de no competencia

5. CONFIDENCIALIDAD

5.1 Información Confidencial

Cada PARTE se compromete a mantener en estricta confidencialidad:

1. Datos operacionales de clientes (temperaturas, presiones, consumos, productos almacenados)
2. Información financiera de proyectos y propuestas comerciales
3. Metodologías técnicas y algoritmos de la contraparte
4. Estrategias comerciales y pricing

5.2 Excepciones

No se considera confidencial la información que:

- Sea de dominio público
- Deba revelarse por mandato legal o judicial
- Sea autorizada por escrito por la PARTE afectada

5.3 Vigencia

Esta obligación de confidencialidad se mantiene **indefinidamente**, incluso después del término del presente contrato.

6. EXCLUSIVIDAD Y NO COMPETENCIA

6.1 Sin Exclusividad General

Este contrato **NO es exclusivo**. Ambas PARTES pueden:

- Trabajar con otros partners en proyectos no relacionados con refrigeración industrial
- Ofrecer servicios independientes en otros sectores industriales
- Participar en licitaciones públicas de manera individual

6.2 Protección de Clientes Conjuntos

Durante la vigencia del contrato y **12 meses posteriores a su término**, ninguna PARTE podrá:

1. Ofrecer servicios de diagnóstico energético + instrumentación a clientes prospectados por la otra PARTE sin autorización escrita.
2. Utilizar información técnica obtenida durante la colaboración para competir directamente con proyectos similares.
3. Contratar personal clave de la otra PARTE con el objetivo de replicar las capacidades técnicas del presente contrato.

Clientes conjuntos: Se definen como aquellos donde ambas PARTES participaron en la prospección, cotización o ejecución del proyecto.

7. VIGENCIA Y TÉRMINO

7.1 Vigencia Inicial

El presente contrato tendrá una vigencia de **24 meses** contados desde la fecha de firma, con renovación automática por períodos de 12 meses salvo aviso contrario.

7.2 Término Anticipado

Cualquiera de LAS PARTES puede poner término al contrato en las siguientes circunstancias:

- a) **Término Unilateral:** Con 60 días de aviso previo por escrito, sin expresión de causa.
- b) **Término por Incumplimiento Grave:** Inmediato, ante situaciones como:
 - Incumplimiento reiterado de obligaciones contractuales
 - Violación de confidencialidad
 - Fraude o representación falsa de capacidades técnicas
 - Conflictos de interés no declarados
- c) **Término por Fuerza Mayor:** Ante eventos que imposibiliten la continuidad (desastres naturales, cambios regulatorios, quiebra de alguna PARTE).

7.3 Efectos del Término

Al término del contrato:

1. Proyectos en curso se completarán bajo las condiciones originales del contrato.
2. Se realizará liquidación final de pagos pendientes dentro de 30 días.
3. Cada PARTE conserva su propiedad intelectual según lo establecido en la Cláusula Cuarta.
4. Se mantiene la obligación de confidencialidad indefinidamente.
5. Inicia el período de no competencia de 12 meses para clientes conjuntos.

8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

8.1 Procedimiento Escalonado

Ante cualquier controversia relacionada con la interpretación o cumplimiento del presente contrato, LAS PARTES se comprometen a:

- Etapa 1: Negociación Directa** (15 días hábiles): Los representantes legales de ambas PARTES se reunirán para buscar una solución de común acuerdo.
- Etapa 2: Mediación** (30 días hábiles): Si no hay acuerdo, se someterán a mediación ante un mediador inscrito en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia, cuyos honorarios se dividirán 50 %-50 %.
- Etapa 3: Arbitraje** (último recurso): Si la mediación fracasa, se someterán a arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM), con árbitro mixto en cuanto al procedimiento y arbitrador en cuanto al fallo.

8.2 Jurisdicción

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, LAS PARTES fijan domicilio en la ciudad y comuna de Santiago, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia, renunciando expresamente a cualquier otro fuero.

9. DISPOSICIONES GENERALES

9.1 Integridad del Contrato

Este documento constituye el acuerdo completo entre LAS PARTES, dejando sin efecto cualquier negociación, acuerdo verbal o correspondencia previa.

9.2 Modificaciones

Cualquier modificación al presente contrato deberá constar por escrito y ser firmada por los representantes legales de ambas PARTES.

9.3 Cesión

Ninguna PARTE podrá ceder o transferir sus derechos y obligaciones bajo este contrato sin el consentimiento previo y por escrito de la otra PARTE.

9.4 Notificaciones

Todas las comunicaciones formales se realizarán por correo electrónico a:

- WASAFF: contacto@wasaff.cl
- LEY CERO: [correo de Nilton]

Con copia física certificada al domicilio indicado en el encabezado del presente contrato.

9.5 Independencia de las PARTES

Este contrato no constituye una sociedad, asociación o joint venture. Cada PARTE mantiene su independencia legal, financiera y operacional.

En comprobante y aceptación de todo lo anterior, las PARTES firman el presente contrato en duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas, en Santiago de Chile, a _____ de _____ de 2026.

**FELIPE ANDRÉS GUZMÁN
MONTERO**
WASAFF CONSULTING SpA
RUT: [COMPLETAR]
Rep. Legal

[NOMBRE COMPLETO NILTON]
LEY CERO SpA
RUT: [COMPLETAR]
Rep. Legal